

1504042-92.2019.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICK GABRIEL DOS SANTOS SILVA

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

ERICK GABRIEL DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, em 12 de abril de 2020, por volta de 20:00 h, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1504042-92.2019.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504042-92.2019.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICK GABRIEL DOS SANTOS SILVA

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

ERICK GABRIEL DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, em 12 de abril de 2020, por volta de 20:00 h, na Rua Roberto Vieira da Costa, altura do nº 145, Bairro Argolo Ferrão, nesta cidade de Marília, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega ao consumo de terceiros, 19,65 g (dezenove gramas, seiscentos e cinquenta miligramas) de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, divididos em onze porções, substância entorpecente que causa psíquica (cf. laudo químico-toxicológico de fls. 17/19).

Notificado (fl. 120), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 125/126). A denúncia foi recebida em 28/9/2021 (fls. 128/130) e o acusado foi citado (fl. 152). Na audiência realizada em 9/11/2021 (fls. 153/158), foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e, em seguida, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A pena deve ser exasperada diante dos maus antecedentes do réu, que inviabilizam a configuração do "tráfico privilegiado". O regime inicial deve ser o fechado e não devem ser concedidas quaisquer benesses legais (conf. arquivo audiovisual).

A defesa apresentou seus memoriais finais pugnando pela absolvição do acusado por falta de provas ou, ainda, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Em caso de condenação, requereu a fixação de pena no patamar mínimo legal e o estabelecimento de regime prisional diverso do fechado (fls. 155/158).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 não restou suficientemente comprovada.

Embora a diligência de patrulhamento rotineiro tenha surpreendido o réu no momento em que se desvencilhou de sacola plástica contendo as porções de entorpecentes constantes do auto de exibição e apreensão de fl. 10, bem como no laudo de exame químico de fls. 17/19 que revela a natureza da substância, além dos depoimentos dos policiais que fizeram a abordagem, não há embasamento probatório apto a amparar a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas, configurando-se, na hipótese, a finalidade específica prevista no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.

As testemunhas João Aparecido Scarmanhã e Daniel Francisco de Moraes, policiais militares, informaram que realizavam patrulhamento de rotina no local dos fatos, conhecido pela prática do tráfico de drogas. Avistaram o réu que estava sozinho e parado. O réu, ao avistar a viatura, começou a caminhar e arremessou algo ao solo. Ele foi abordado e nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Contudo, no invólucro que ele dispensou, foram encontradas aproximadamente dez porções de maconha. Ele assumiu a propriedade do entorpecente, mas disse que se destinava ao consumo próprio. Os policiais já haviam abordado o réu no mesmo local, mas nunca haviam apreendido entorpecente com ele antes.

O réu Erick Gabriel dos Santos Silva declarou que morava com seu pai naquele bairro e, no dia dos fatos, adquiriu as porções de maconha para seu consumo próprio. Ao ver a viatura policial realmente dispensou a droga no chão.

Ressalte-se que, apesar de ser inquestionável que as porções dispensadas pertenciam ao acusado, as testemunhas não presenciaram a comercialização no local dos fatos, a movimentação de usuários nas proximidades e, ainda, a diligência não foi deflagrada em função de denúncia, investigação ou campana prévia, mas resultou de patrulhamento rotineiro.

Outrossim, não foi encontrada em poder do sentenciado qualquer quantia de dinheiro denotando produto de venda recente do entorpecente.

Considerando, ainda, os critérios do artigo 28, parágrafo segundo, da Lei nº 11.343/2006, isto é: (i) a pequena quantidade de droga apreendida; (ii) a natureza do entorpecente, não havendo a diversidade de substâncias atinente ao tráfico;

(iii) a ausência de qualquer quantia em dinheiro em poder do acusado revelando tratar-se de fruto da comercialização ilícita; (iv) a condição de usuário do réu, tendo sido apreendido na embalagem por ele dispensada substância que o mesmo admitiu consumir, há fortes indícios de que a droga se destinava a seu consumo próprio.

De rigor, portanto, a desclassificação da conduta ao crime tipificado no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Para o crime de uso de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê no artigo 28: inciso I: advertência sobre os efeitos das drogas; inciso II: prestação de serviços à comunidade e inciso III: medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal e, diante do único registro de condenação com trânsito em julgado que será sopesado na segunda fase, afasto a aplicação da simples pena de advertência, razão pela qual reputo necessário condená-lo à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo período de 5 (cinco) meses. Não há nos autos outros elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, que ensejem o aumento da pena acima deste patamar.

Na segunda fase da dosimetria incide a agravante da reincidência (processo nº 0011844-89.2017.8.26.0344, da 2ª Vara Criminal de Marília, trânsito em julgado em 7/5/2019 - fl. 113). Contudo, diante da confissão, revelada pela admissão de que o acusado trazia consigo droga para consumo pessoal, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena em 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade.

Inexistentes causas de diminuição ou de aumento de pena, torno definitiva a pena de 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação, para desclassificar a conduta imputada ao réu ERICK GABRIEL DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, CONDENANDO-O à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, nas condições a serem fixadas pelo competente juiz das execuções penais.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, ante a natureza da pena aplicada e a ausência de elementos concretos a embasar a necessidade de decretação da prisão preventiva.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos, adotadas as cautelas legais e de praxe.

P.R.I.C.

Marília, 3 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA